

专题十六 刑事强制措施 2

1、既然有了取保候审，为什么还要有监视居住？

答：因为有一些放到外边不放心，但也不符合放到看守所里拘留逮捕的要求，因此设置了一个折中的措施，因此监视居住没有独立的适用对象。

2、监视居住的对象是？

答：第一，是和逮捕相关的，分两种：符合逮捕条件和不符合逮捕条件的；第二，是和取保候审相关的，分两种：提不出担保和违反规定。

关联法条：《公安机关办理刑事案件程序规定》

第 109 条 公安机关对符合逮捕条件，有下列情形之一的犯罪嫌疑人，可以监视居住：

(一)患有严重疾病、生活不能自理的；

(二)怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女；

(三)系生活不能自理的人的唯一扶养人；

(四)因案件的特殊情况或者办理案件的需要，采取监视居住措施更为适宜的；

(五)羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取监视居住措施的。

对人民检察院决定不批准逮捕的犯罪嫌疑人，需要继续侦查，并且符合监视居住条件的，可以监视居住。

对于符合取保候审条件，但犯罪嫌疑人不能提出保证人，也不交纳保证金的，可以监视居住。

对于被取保候审人违反本规定第八十九条、第九十条规定的，可以监视居住。

3、监视居住的种类？

答：在自己住处执行的监视居住和在指定居所执行的监视居住。

4、不同种类的监视居住的审批相同吗？

答：不同，在自己住处执行和无家找家的指监居，是县级以上公安机关负责人批准，而有家找家的指监居需要设区的市一级以上公安机关负责人批准。

关联法条：《公安机关办理刑事案件程序规定》

第 111 条 监视居住应当在犯罪嫌疑人、被告人住处执行；无固定住处的，可以在指定的居所执行。对于涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，在住处执行可能有碍侦查的，经上一级公安机关批准，也可以在指定的居所执行。

5、指定居所监视居住，收费吗？

答：指定居所监视居住的，不得要求被监视居住人支付费用。

6、无固定住处的，指定居所监视居住。固定住所如何理解？指定的居所在被监视居住人的户籍所在地、经常居住地，还是在办案机关所在第指定居所？

答：固定住处，是指被监视居住人在办案机关所在的市、县内生活的合法住处；指定的居所，是指公安机关根据案件情况，在办案机关所在的市、县内为被监视居住人指定的生活居所。

7、指定的居所应该符合什么条件？

答：(1)具备正常的生活、休息条件；(2)便于监视、管理；(3)保证安全。

公安机关不得在羁押场所、专门的办案场所或者办公场所执行监视居住。不得在宾馆、酒店、招待所等其他场所执行监视居住。不得建立专门的监视居住场所，对犯罪嫌疑人变相羁押；

8、监视居住的期限是？

答：6个月。

9、监视居住期间被监视居人应该遵守的规定是？

答：公安机关在宣布监视居住决定时，应当告知被监视居住人必须遵守以下规定：

(一)未经执行机关批准不得离开执行监视居住的处所；

(二)未经执行机关批准不得会见他人或者以任何方式通信；

(三)在传讯的时候及时到案；

(四)不得以任何形式干扰证人作证；

(五)不得毁灭、伪造证据或者串供;

(六)将护照等出入境证件、身份证件、驾驶证件交执行机关保存

10、监视居住可以折抵刑期吗？可以折抵行政拘留吗？

答：只有指监居可以折抵刑期，也可以折抵行政拘留。

11、监视居住需要通知家属吗？

答：指定居所监视居住的，除无法通知的以外，应当制作监视居住通知书，在执行监视居住后二十四小时以内，由决定机关通知被监视居住人的家属。

12、监视居住期间可以见谁？需要审批吗？

答：被监视居住人有正当理由要求离开住处或者指定的居所以及要求会见他人或者通信的，应当经负责执行的公安派出所或者办案部门负责人批准。人民检察院、人民法院决定监视居住的，公安机关在作出决定前，应当征得决定机关同意。

13、公安机关如何实施监视居住？

答：公安机关对被监视居住人，可以采取电子监控、不定期检查等监视方法对其遵守监视居住规定的情况进行监督;在侦查期间，可以对被监视居住的犯罪嫌疑人的电话、传真、信函、邮件、网络等通信进行监控。

14、违反监视居住期间规定的后果？

答：《办理刑事案件程序规定》第一百二十一条 被监视居住人违反应当遵守的规定，公安机关应当区分情形责令被监视居住人具结悔过或者

给予治安管理处罚。情节严重的，可以予以逮捕；需要予以逮捕的，可以对其先行拘留。

人民法院、人民检察院决定监视居住的，被监视居住人违反应当遵守的规定，负责执行的派出所应当及时通知决定监视居住的机关。

15、刑事拘留可以无证拘留吗？无证拘留和持证拘留的情形相同吗？

答：可以。一样。

第一、对现行犯或者重大嫌疑人员，有下列情形之一的，可以先行拘留，尚未立案侦查的，应当在抓获后立即办理立案、拘留手续：

- (1) 正在预备犯罪、实行犯罪或者在犯罪后即时被发觉的；
- (2) 被害人或者在场亲眼看见的人指认他犯罪的；
- (3) 在身边或者住处发现有犯罪证据的；
- (4) 犯罪后企图自杀、逃跑或者在逃的；
- (5) 有毁灭、伪造证据或者串供可能的；
- (6) 不讲真实姓名、住址，身份不明的；
- (7) 有流窜作案、多次作案、结伙作案重大嫌疑的。

第二、被取保候审、监视居住人违反应当遵守的规定，需要予以逮捕的，可以对其先行拘留。

16、先行拘留的是否需要补办手续且补办《拘留证》？

答：需要，因为看守所凭公安机关签发的《拘留证》收押被拘留的犯罪嫌疑人。

17、拘留的审批和期限？

答：审批人为：县级以上公安机关负责人。在其作出批准拘留的决定时，应当在《呈请拘留报告书》上同时注明一日至三日的拘留时间。需要延长一日至四日或者延长至三十日的，应当办理延长拘留手续。

18、检察院作出拘留的决定，自己可以执行吗？

答：不行，应当委托公安机关执行，必要时，公安机关可以请人民检察院协助执行。县级以上公安机关凭人民检察院送达的决定拘留的法律文书制作《拘留证》并立即执行。

19、拘留后的三个 24 小时是什么？

答：第一、对被拘留人，侦查人员应当在拘留后二十四小时内进行讯问。对人民检察院决定拘留的犯罪嫌疑人，应当及时通知人民检察院进行讯问。经讯问，发现不应当拘留犯罪嫌疑人的，已经拘留的，立即释放。

第二、执行拘留后，办案部门应当在二十四小时内制作《拘留通知书》，送达被拘留人的家属。对人民检察院决定拘留的犯罪嫌疑人，由人民检察院通知被拘留人的家属。排除情形：无法通知和涉嫌危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪，通知可能有碍侦查的。无法通知、有碍侦查的情形消失以后，应当立即通知被拘留人的家属。

第三、立即送看，至迟不得超过 24 小时。异地执行拘留，无法及时将犯罪嫌疑人押解回管辖地的，应当在宣布拘留后立即将其送抓获地看守所羁押，至迟不得超过二十四小时。到达管辖地后，应当立即将犯罪嫌疑人送看守所羁押。

20、犯罪嫌疑人被拘留后案件的办理？

答：（1）需要逮捕的，在拘留期限内，依法办理提请批准逮捕手续。

（2）应当追究刑事责任，但不需要逮捕的，依法直接向人民检察院移送审查起诉，或者依法办理取保候审或者监视居住手续后，向人民检察院移送审查起诉。

（3）拘留期限届满，案件尚未办结，需要继续侦查的，依法办理取保候审或者监视居住手续。

（4）符合撤销案件或者终止侦查条件的，应当释放被拘留人，发给《释放证明书》，需要行政处理的，依法予以处理或者移送主管部门。

21、逮捕的种类有三种，分别是？

答：一般逮捕、径行逮捕和转化逮捕。

22、一般逮捕的条件是？

答：证据条件、刑罚条件、危险性条件。对有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人，采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的，应当提请逮捕。

23、径行逮捕的条件是？

答：对有证据证明有犯罪事实，可能判处十年有期徒刑以上刑罚的，或者有证据证明有犯罪事实，可能判处徒刑以上刑罚，曾经故意犯罪或者身份不明的，应当提请批准逮捕。

24、转化逮捕是可以逮捕，对吗？

答：对的。针对的是在取保候审监视居住期间实施新的犯罪，或违反取保候审、监视居住相关规定，情节较为严重或者两次以上的，可以转化为逮捕。

25、逮捕的审批主体是？

答：检察院。

26、逮捕的决定主体是？

答：检察院、法院。

27、逮捕的执行主体是？

答：公安机关。

28、逮捕后的三件大事是？

答：第一、立即送看；第二、及时讯问，在逮捕后的 24 小时讯问；第三、24 小时内通知家属。除无法通知的情形以外，办案部门应当在逮捕后二十四小时内制作《逮捕通知书》，送达被逮捕人的家属。

29、逮捕后的羁押时间有多长？

答：2+1+2+2+X.

(1) 对犯罪嫌疑人逮捕后的侦查羁押期限不得超过二个月。

(1) 案情复杂、期限届满不能侦查终结的案件，在期限届满七日前送请同级人民检察院转报上一级人民检察院批准延长一个月。

(3) 交集流广案件期限届满不能侦查终结的，在期限届满七日前送请同级人民检察院层报省、自治区、直辖市人民检察院批准，延长二个月

(4) 符合前项条件，且犯罪嫌疑人可能被判处十年有期徒刑以上刑罚，依照前项规定延长期限届满，仍不能侦查终结的，在期限届满七日前送请同级人民检察院层报省、自治区、直辖市人民检察院批准，再延长二个月。

(5) X—最高检报全国人大常委会批准。

对比《刑法》第八十七条

犯罪经过下列期限不再追诉：

(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的，经过五年；

(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的，经过十年；

(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的，经过十五年；

(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的，经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的，须报请最高人民检察院核准。

30、检察院不批准逮捕的原因有哪些？公安机关应该如何处理？

答：第一是证据不足；第二是判处刑期可能达不到有期徒刑以上刑罚；第三危险性不大。对于第一种情形，检察院会列出补充侦查提纲，公安机关需要做的是释放犯罪嫌疑人、变更强制措施、补充侦查，然后等证据达到逮捕标准时，再次提前逮捕。对于第二、第三种，检察院会告诉公安机关无逮捕必要，这个时候公安机关需要做的是释放、变更强制措施，下一步可以直接移送审查起诉。对于人民检察院不批准逮捕而未说明理由的，公安机关可以要求人民检察院说明理由。当然能也可能是因为没有犯罪事实，或符合显时特死的情况等。

31、公安机关对检察院不批准逮捕不服？

答：可以申请复议复核。5—7；5—15.

32、逮捕后，人民检察院会进行羁押必要性审查，如果人民检察院经审查认为不需要继续羁押提出检察建议的，公安机关怎么办？

答：公安机关应当予以调查核实（1）认为不需要继续羁押的，应当予以释放或者变更强制措施；（2）认为需要继续羁押的，应当说明理由；（3）公安机关应当在十日内将处理情况通知人民检察院。

33、逮捕后，遇到什么情形期限不起算？

答：身份不明不起算。犯罪嫌疑人不讲真实姓名、住址，身份不明的，应当对其身份进行调查。经县级以上公安机关负责人批准，侦查羁押期限自查清其身份之日起计算，但不得停止对其犯罪行为的侦查取证。

34、逮捕后，遇到什么情况期限重新起算？

答：《办理刑事案件程序规定》第一百五十一条 在侦查期间，发现犯罪嫌疑人另有重要罪行的，应当自发现之日起五日以内报县级以上公安机关负责人批准后，重新计算侦查羁押期限，制作变更羁押期限通知书，送达看守所，并报批准逮捕的人民检察院备案。

前款规定的“另有重要罪行”，是指与逮捕时的罪行不同种的重大犯罪以及同种犯罪并将影响罪名认定、量刑档次的重大犯罪。

35、刑事案件中，涉及到复议复核的有哪些规定？

答：（1）在办理刑事案件过程中，下列相关人员可以依法向作出决定的公安机关提出刑事复议申请：

①对不予立案决定不服的，控告人可以提出；7—30+30—7—

30+30；移送案件的行政机关对不予立案决定不服的，该行政机关可以提出。3—3—3

②对驳回申请回避决定不服的，当事人及其法定代理人、诉讼代理人、辩护律师可以提出；2/5—5—5

③对没收保证金决定不服的，被取保候审人或者其法定代理人可以提出 3—57—57；保证人对罚款决定不服的，其本人可以提出 3—57—57；

(2) 公安机关可以向检察院提起复议复核

第一、不批准逮捕。5—7；5—15.

第二、不起诉决定。7—30；7—30。

36、执行刑事强制措施遇到人大代表、政协委员如何处理？

答：人大代表

1.公安机关依法对县级以上各级人民代表大会代表拘传、取保候审、监视居住、拘留或者提请批准逮捕的，应当书面报请该代表所属的人民代表大会主席团或者常务委员会许可。

(1) 对担任上级人民代表大会代表的，应当层报该代表所属的人民代表大会同级的公安机关报请许可。对担任下级人民代表大会代表的，可以直接报请该代表所属的人民代表大会主席团或者常务委员会许可，也可以委托该代表所属的人民代表大会同级的公安机关报请许可。

(2) 对担任办案单位所在省、市、县（区）以外的其他地区人民代表大会代表的，应当委托该代表所属的人民代表大会

同级的公安机关报请许可。

(3) 对同时担任两级以上人民代表大会代表的，须经其所属的各级人民代表大会主席团或者常务委员会许可。

(4) 经许可后对人民代表大会代表执行拘留的，逮捕时不需要再次报经许可。

(5) 许可应当及时告知执行人员。

2. 公安机关对现行犯先行拘留的时候，发现其是县级以上人民代表大会代表的，应当立即向其所属的人民代表大会主席团或者常务委员会报告。

3. 公安机关在依法执行拘传、取保候审、监视居住、拘留或者逮捕中，发现被执行人是县级以上人民代表大会代表的，应当暂缓执行，并报告决定或者批准机关。在执行后发现被执行人是县级以上人民代表大会代表的，应当立即解除，并报告决定或者批准机关。

4. 公安机关依法对乡、民族乡、镇的人民代表大会代表拘传、取保候审、监视居住、拘留或者执行逮捕的，应当在执行后立即报告其所属的人民代表大会。

5. 对人民代表大会代表采取强制措施的许可证明材料和报告材料，侦查终结时应当存入诉讼卷。

| | |------| | 政协委员 | |------|

1. 公安机关依法对政治协商委员会委员拘传、取保候审、监视居住的，应当将有关情况通报给该委员所属的政协组织。

2.公安机关依法对政治协商委员会委员执行拘留、逮捕前，应当向该委员所属的政协组织通报情况；情况紧急的，可在执行的同时或者执行以后及时通报。

3.对政治协商委员会委员采取强制措施的通报材料，侦查终结时应当存入诉讼卷。

37、对人大代表、政协委员采取行政强制措施的，需要履行什么程序？

答：公安机关在办理行政案件过程中，对县级以上人大代表采取限制人身自由的强制措施，如强制传唤等，应当报经该级人民代表大会主席团或常务委员会许可。但是，对县级以上人大代表采取传唤等非限制人身自由的调查取证或者处以罚款等非限制人身自由的行政处罚时，公安机关不需要报经该级人民代表大会主席团或者常委会许可。

专题十七 证据

1、证据材料一定是真实的吗？

答：不一定是真实的。

2、证据的法定种类有哪些？

答：《公安办理行政案件程序规定》第二十六条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。公安机关办理行政案件的证据包括：

(一)物证；

(二)书证；

(三)被害人陈述和其他证人证言;

(四)违法嫌疑人的陈述和申辩;

(五)鉴定意见;

(六)勘验、检查、辨认笔录,现场笔录;

(七)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据。

《公安机关办理刑事案件程序规定》第五十九条 可以用于证明案件事实的材料,都是证据。

证据包括:

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、侦查实验、搜查、查封、扣押、提取、辨认等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

证据必须经过查证属实,才能作为认定案件事实的根据。

3、书证、电子数据和视听资料的共性和区别?

答: 共性是都是通过内容和案件建立起来联系的。

4、单位可以作证人吗?

答: 不可以,证人必须是自然人。

5、8岁的小孩子可以做证人吗？

答：年龄不是障碍，核心是是否可以明辨是非和正确表达。

6、一个警察下班路上，目睹了一起故意伤害案，第二天上班，领导安排这个警察负责这个案件的办理，这个警察能办理这个案件吗？

答：不能，证人具有优先性。

7、警察接到110指令出警，到现场后，故意伤害案件仍在继续，警察赶紧上去制止，请问这个警察可以当办案民警吗？如果法院通知民警民警，民警的身份是证人吗？

答：可以当警察。身份是证人。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

《刑事诉讼法》第192条：公诉人、当事人或者辩护人、诉讼代理人对证人证言有异议，且该证人证言对案件定罪量刑有重大影响，人民法院认为证人有必要出庭作证的，证人应当出庭作证。

人民警察就其执行职务时目击的犯罪情况作为证人出庭作证，适用前款规定。

《刑事诉讼法》57条：在对证据收集的合法性进行法庭调查的过程中，人民检察院应当对证据收集的合法性加以证明。现有证据材料不能证明证据收集的合法性的，人民检察院可以提请人民法院通知有关侦查人员或者其他人员出庭说明情况；人民法院可以通知有关侦查

人员或者其他人员出庭说明情况。有关侦查人员或者其他人员也可以要求出庭说明情况。经人民法院通知，有关人员应当出庭。

警察出庭作证：主体限定在参与侦查活动的公安民警、从事专业技术鉴定的民警。内容为：

第一，作为事实证人：民警是案发时的目击者，作为事实证人对在执行职务时目击到的犯罪情况进行作证；

第二，作为程序证人：就其侦查程序是否合法作出说明，其证明的内容主要是证据收集是否合法。只有程序合法，证据的效力才能认定，证据就是实体，实际上就是用程序的公正来保证实体的公正；

第三，作为鉴定人，阐述专业技术鉴定过程。

8、原始证据和传来证据的区分？

答：在警察介入之前，该证据是否经过复制、转述等。

9、直接证据和间接证据的区分？

答：是否可以证明“人+行为”，是否可以排除“人”或“行为”。

10、行政案件和刑事案件的证据调取需要经过谁审批？

答：办案部门负责人。

11、调查证据的对象是？

答：有关的单位和个人，包括一切持有证据的单位和个人以及知道案件真实情况的单位和个人。

12、行政案件和刑事案件的证据的区别是？

答：行政案件里有紧急调取，而刑事案件中没有。

(1) 前提：情况紧急；

(2) 对象：单位；

(3) 程序：公安机关可以在电话告知人民警察身份的同时，将调取证据通知书连同办案人民警察的人民警察证复印件通过传真、互联网通讯工具等方式送达有关单位。

13、证据的审查的核心是三性分析？

答：客观性、关联性和合法性。

14、审查的结果是什么？

答：有三种结果：一是成为定案根据；二是被排除；三是补正或解释，补正或解释的结果有二，成为定案根据或被排除。

15、勘验检查笔录是言词证据还是实物证据？

答：实物证据。

16、审查言词证据和实物证据的重点相同吗？

答：不同，言词证据重过程，实物证据重来源。

17、只有犯罪嫌疑人供述，没有其他证据的，不能认定案件事实；没有犯罪嫌疑人供述，证据确实、充分的，可以认定案件事实。对吗？

答：对的。

18、犯罪嫌疑人、被告人的供述和辩解在什么情况下要绝对排除？

答：打+程度；威胁+程度；非法拘禁；未核对且未签名、未翻译、刑讯逼供不换人。

(1) 采用刑讯逼供等非法手段取得的犯罪嫌疑人、被告人陈述；采

取殴打、违法使用械具等暴力方法或者变相肉刑的恶劣手段，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述，应当予以排除；

(2) 采用严重损害本人及其近亲属合法权益等进行威胁的方法，使犯罪嫌疑人、被告人遭受难以忍受的痛苦而违背意愿作出的供述，应当予以排除；

(3) 采用非法拘禁等非法限制人身自由的方法收集的犯罪嫌疑人、被告人供述，应当予以排除；

(4) 讯问笔录没有经被告人核对确认并签名、捺指印的；

(5) 讯问聋哑人或者不通晓当地通用语言、文字的少数民族人员、外国人，应当提供翻译而未提供的；

(6) 讯问未成年人，其法定代理人或者合适成年人不在场的。

(7) 在规定的办案场所外讯问取得的供述；

(8) 未依法对讯问进行全程录音录像取得的供述；

(9) 不能排除以非法方法取得的供述；

(10) 采用刑讯逼供方法使犯罪嫌疑人、被告人作出供述，之后犯罪嫌疑人、被告人受该刑讯逼供行为影响而作出的与该供述相同的重复性供述，应当一并排除，但下列情形除外：

第一、侦查期间，根据控告、举报或者自己发现等，侦查机关确认或者不能排除以非法方法收集证据而更换侦查人员，其他侦查人员再次讯问时告知诉讼权利和认罪的法律后果，犯罪嫌疑人自愿供述的；

第二、审查逮捕、审查起诉和审判期间，检察人员、审判人员讯问时

告知诉讼权利和认罪的法律后果，犯罪嫌疑人、被告人自愿供述的。

19、证人证言和被害人陈述在什么情况下要绝对排除？

答：不客观、打、威胁、非法拘禁、未个别、未核对且未签名、未翻译。

(1) 处于明显醉酒、麻醉品中毒或者精神药物麻醉状态，以致不能正确表达的证人所提供的证言；

(2) 证人的猜测性、评论性、推断性的证言，但根据一般生活经验判断符合事实的除外；

(3) 以暴力、威胁以及非法限制人身自由等非法方法收集的证人证言、被害人陈述；

(4) 询问证人未个别进行而取的证言；

(5) 没有经过证人核对确认并签名、捺指印的书面证言；

(6) 询问聋哑人或者不通晓当地通用语言、文字的少数民族人员、外国人，应当提供翻译而未提供的。

20、物证和书证在什么情况下要绝对排除？

答：第一来源不清；第二复制品和原物不符。

(1) 经勘验、检查、搜查提取、扣押的物证、书证，未附有勘验、检查、搜查笔录、提取笔录，扣押清单，不能证明物证、书证来源的；

(2) 原物的照片、录像或者复制品，不能反映原物的外形和特征的。书证的副本、复制件不能反映书证原件及其内容的。

21、鉴定意见在什么情况下绝对排除？

答：一概排除。

22、辨认出现什么情况绝对排除？

答：(1) 辨认不是侦查人员主持的；

(2) 辨认前使辨认人见到辨认对象的；

(3) 辨认人的辨认活动没有个别进行的；

(4) 辨认对象没有混杂在具有类似特征的其他对象中，或者供辨认的对象数量不符合规定的，尸体、场所等特定辨认对象除外；

(5) 辨认中给辨认人明显暗示或者明显有指认嫌疑的。

23、视听资料和电子数据出现什么情况绝对排除？

答：经审查或者鉴定无法确定真伪的。

24、在侦查阶段可以进行非法证据排除吗？排除后的证据是否移送？

答：可以，但是不移送。《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》法发【2017】15号：发现有应当排除的证据的，经县级以上公安机关负责人批准，应当依法予以排除，不得作为提请批准逮捕、移送审查起诉的依据，不再附卷。

25、非法证据排除在检察院审查起诉阶段存在吗？排除后的证据是否移送？

答：存在，要移送。《高检规则》第71条第2款：办案人员在审查逮捕、审查起诉中经调查核实依法排除非法证据的，应当在调查报告中予以说明。被排除的非证据应当随案移送。

26、收集、调取电子数据时的顺序？

答：(1) 能够扣押电子数据原始存储介质的，应当扣押原始存储介质，

并制作笔录、予以封存。

(2) 确因客观原因无法扣押原始存储介质的，可以现场提取或者网络在线提取电子数据。

(3) 无法扣押原始存储介质，也无法现场提取或者网络在线提取的，可以采取打印、拍照或者录音录像等方式固定相关证据，并在笔录中注明原因。

27、(多选) 张某在微信上和李某相约前往某宾馆吸毒，后被群众举报，公安机关控制二人后，拟提取二人的微信聊天记录，以下说法错误的是()

- A. 如果公安机关能够扣押二人的手机，可以扣押
- B. 如果无法扣押二人手机，可以提取聊天记录
- C. 提取聊天记录，应当制作笔录，并附清单，由办案人民警察签名
- D. 由于客观原因无法或不宜依照前两项的方法收集聊天记录的，公安机关不得采用其他方法收集

答:ACD。A 错误，是应当扣押，而不是可以扣押。C 错误，由侦查人员、电子数据持有人(提供人)签名或者盖章;电子数据持有人(提供人)无法签名或者拒绝签名的，应当在笔录中注明，由见证人签名或者盖章。D 错误，公安机关应当采取其他方法收集。

《公安机关办理刑事案件电子数据取证规则》(2019 年 2 月 1 日起施行)

第十条 在侦查活动中发现的可以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪、罪轻或者罪重的电子数据，能够扣押原始存储介质的，应当扣押、封存

原始存储介质，并制作笔录，记录原始存储介质的封存状态。

第十六条 具有下列无法扣押原始存储介质情形之一的，可以现场提取电子数据：

- (一)原始存储介质不便封存的；
- (二)提取计算机内存数据、网络传输数据等不是存储在存储介质上的电子数据的；
- (三)案件情况紧急，不立即提取电子数据可能会造成电子数据灭失或者其他严重后果的；
- (四)关闭电子设备会导致重要信息系统停止服务的；
- (五)需通过现场提取电子数据排查可疑存储介质的；
- (六)正在运行的计算机信息系统功能或者应用程序关闭后，没有密码无法提取的；
- (七)其他无法扣押原始存储介质的情形。

第十九条 现场提取电子数据，应当制作《电子数据现场提取笔录》，注明电子数据的来源、事由和目的、对象、提取电子数据的时间、地点、方法、过程、不能扣押原始存储介质的原因、原始存储介质的存放地点，并附《电子数据提取固定清单》，注明类别、文件格式、完整性校验值等，由侦查人员、电子数据持有人(提供人)签名或者盖章；电子数据持有人(提供人)无法签名或者拒绝签名的，应当在笔录中注明，由见证人签名或者盖章。

参考：

《关于办理刑事案件严格排除非法证据若干问题的规定》

《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》

专题十八 调解和解制度对比

1、人民调解、行政调解、治安调解、司法调解的区别？

答：主体和效力不同，人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织，村民委员会、居民委员会设立人民调解委员会。企业事业单位根据需要设立人民调解委员会。

行政调解是行政机关为主体的调解，公安机关的治安调解就属于行政调解的一种；司法调解是以人民法院主持的调解。

2、治安调解和治安和解的共性和区别？

答：共性是调解的案件范围相同，区别在于治安调解成功，治安责任不再追究，而治安和解成功后，不一定不追究治安责任。

3、治安和解和公诉案件和解的区别？

答：一个是治安案件，一个是刑事案件；治安和解没有主持人，公诉案件和解有公安机关当主持人；后果不同，治安和解成功，在符合条件的时候，可以不追究治安责任，而公诉案件和解成功，只是民事责任消除了，刑事责任还是要承担的，只不过因民事责任赔偿到位，而可以导致刑事责任的从轻或减轻。

4、在办理行政案件过程中，陌生人之间的盗窃行为能调解吗？为什么？

答：不能。不属于民间纠纷引发，并且被侵害人无过错。

《办理行政案件程序规定》第 178 条 对于因民间纠纷引起的殴打他人、故意伤害、侮辱、诽谤、诬告陷害、故意损毁财物、干扰他人正常生活、侵犯隐私、非法侵入住宅等违反治安管理行为，情节较轻，且具有下列情形之一的，可以调解处理：

(一)亲友、邻里、同事、在校学生之间因琐事发生纠纷引起的；

(二)行为人的侵害行为系由被侵害人事前的过错行为引起的；

(三)其他适用调解处理更易化解矛盾的。

5、治安调解的责任范围是？

答：第一、单纯的治安责任；第二、治安责任+民事责任。

6、治安调解协议书一定要有书面的吗？

答：不一定，现场调解成功的，可以用全程录音录像代替，其他不可以。

7、治安调解的参加人都有谁？

答：第一，主持人必须在。2 名以上民警、1 警+1 辅+全程录音录像。

第二，违法嫌疑人必须在。

第三，被侵害人可以不在。被侵害人委托其他人参加调解的，应当向公安机关提交委托书，并写明委托权限。违法嫌疑人不得委托他人参加调解。

第四，当事人中有未成年人的，调解时应当通知其父母或者其他监护人到场。但是，当事人为年满十六周岁以上的未成年人，以自己的劳

动收入为主要生活来源，本人同意不通知的，可以不通知。

第五，对因邻里纠纷引起的治安案件进行调解时，可以邀请当事人居住地的居(村)民委员会的人员或者双方当事人熟悉的人员参加帮助调解。

8、治安调解的次数有没限制？

答：调解一般为一次。对一次调解不成，公安机关认为有必要或者当事人申请的，可以再次调解，并应当在第一次调解后的七个工作日内完成。

9、治安调解的结果有几种？

答：两种。成功和失败，成功=达成协议+履行=结案。

失败=未达成协议，或达成协议但未履行=追究治安责任。

10、治安和解，在符合什么条件时，可以不再处罚？

答：对符合本规定第一百七十八条规定的治安案件，当事人申请人民调解或者自行和解，达成协议并履行后，双方当事人书面申请并经公安机关认可的，公安机关不予治安管理处罚，但公安机关已依法作出处理决定的除外。

11、调解案件的办案期限从调解未达成协议或者调解达成协议不履行之日起开始计算。这句话怎么理解？

答：从次日开始计算。《办理行政案件程序规定》第35条：期间以时、日、月、年计算，期间开始之时或者日不计算在内。法律文书送达的期间不包括路途上的时间。期间的最后一日是节假日的，以节假日后的第一日为期满日期，但违法行为人被限制人身自由的期间，应当至

期满之日为止，不得因节假日而延长。

12、公诉和解案件的范围是？

答：下列公诉案件，犯罪嫌疑人真诚悔罪，通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解，被害人自愿和解的，经县级以上公安机关负责人批准，可以依法作为当事人和解的公诉案件办理：

①因民间纠纷引起，涉嫌《刑法》分则第四章、第五章规定的犯罪案件，可能判处三年有期徒刑以下刑罚的。

②除渎职犯罪以外的可能判处七年有期徒刑以下刑罚的过失犯罪案件。

犯罪嫌疑人在五年内曾经故意犯罪的，不得作为当事人和解的公诉案件办理。

13、公诉和解案件需要经过办案部门负责人批准，对吗？

答：错误，需要经过县级以上公安机关负责人批准。

14、公诉和解需要审查什么？

答：双方当事人和解的，公安机关应当查清案件事实是否清楚，被害人是否自愿和解，是否符合规定的条件。

15、公安机关审查公诉和解案件，应当听取双方当事人意见吗？如果当事人中有未成年人，未成年当事人的法定代理人或者其他成年亲属应当在场，对吗？

答：对的。公安机关审查时，应当听取双方当事人的意见，并记录在案；必要时，可以听取双方当事人亲属、当地居（村）民委员会人员以及其他了解案件情况的相关人员的意见。

16、公安机关审查通过后，应当制作和解协议，具体做法是？

答：达成和解的，公安机关应当主持制作《和解协议书》，并由双方当事人及其他参加人员签名。侦查人员可以在《和解协议书》上签字，但不加盖公安机关印章。《和解协议书》一式三份，双方当事人各持一份，公安机关留存一份附卷。《和解协议书》应当包括下列内容：

①案件的基本事实和主要证据；

②犯罪嫌疑人承认自己所犯罪行，对指控的犯罪事实没有异议，真诚悔罪；

③犯罪嫌疑人通过向被害人赔礼道歉、赔偿损失等方式获得被害人谅解；涉及赔偿损失的，应当写明赔偿的数额、方式等；提起附带民事诉讼的，由附带民事诉讼原告人撤回附带民事诉讼；

④被害人自愿和解，请求或者同意对犯罪嫌疑人依法从宽处罚。

17、和解协议的效力如何？

答：第一、和解协议应当及时履行；第二、移送起诉。对达成和解协议的案件，经县级以上公安机关负责人批准，公安机关将案件移送人民检察院审查起诉时，可以提出从宽处理的建议。